

A solução SOC dispõe de recursos robustos destinados à comprovação e validação da assinatura biométrica, os quais após pormenorizada análise jurídica, detém os fundamentos legais que sustentam a sua utilização, a saber:

1. O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) encontra-se categorizado como um documento devidamente contemplado na Norma Regulamentadora nº 7 (NR-7) do Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho.
2. A assinatura biométrica implementada pelo SOC encontra-se em conformidade com as normas ISO/IEC 19794-4 e ANSI 378-2004.

Tais padrões estabelecem diretrizes para a captura e geração de *templates* biométricos, baseados em informações extraídas de áreas específicas das imagens digitais de suas impressões.

Além disso, esses padrões definem o formato e a unidade de medida para a troca de dados dessas imagens, que podem ser empregados nos processos de verificação e identificação de indivíduos. Ou seja, os sistemas biométricos convertem a amostra biométrica, como uma imagem ou uma gravação de voz, em um modelo. Esses modelos não são reversíveis de volta à amostra original. Sendo assim, os sistemas biométricos armazenam apenas os modelos, não as informações biométricas originais

3. A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil utiliza no seu processo de emissão de certificado digital, somente verificações biométricas. Tendo como embasamento a identificação primária e presencial de indivíduos que não podem se furtar de utilizar o componente biométrico em suas verificações.

4. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 5º, inciso LXXIX, a proteção dos dados em ambientes digitais, de modo que o cadastro da digital ou íris de uma pessoa não implica em invasão de privacidade, pois apenas o titular da respectiva digital ou íris detém a prerrogativa de acesso e isso resulta na impossibilidade de transferência de responsabilidade.

Portanto, empresas, em especial os Planos de Saúde Médicos e Odontológicos, ao implementarem soluções biométricas em seus sistemas para a coleta de dados, devem de maneira clara e preferencialmente por escrito, informar aos consumidores as condições de uso e o método de armazenamento dessas informações, considerando as disposições do Código de Defesa do Consumidor que se pauta sob a luz do Princípio à Informação, estabelecido em seu artigo 6º.

No que concerne à utilização da assinatura biométrica na entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), a Nota Técnica DSST/SIT nº 162/2017 fornece diretrizes esclarecedoras sobre o item 6.6.1h na NR-6, validando a adoção de assinatura biométrica:

*“Uma vez que o sistema de gestão de entrega de EPI com uso de identificação biométrica vascular permita o controle e registro das informações, com possibilidade de extração de relatórios para eventual fiscalização, não há impedimento para a adoção desse sistema informatizado pelas empresas.”*

Nesse contexto, a NR-6 estipula no item 6.6.1d que o registro do fornecimento de EPI ao trabalhador pode ser efetuado por meio de livros, fichas ou sistemas eletrônicos.

Importante salientar que nosso compromisso primordial com a comunidade reside em oferecer tecnologia e informações relevantes. Compreendemos que a decisão sobre a implementação ou não dos recursos mencionados em suas operações deve ser cuidadosamente ponderada e individualmente avaliada, de acordo com cada caso, pela empresa contratante.